



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 688/ Pid. Sus/ 2013/ PN. RHL.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Rokan Hilir di Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa:

|                                |                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama                           | : ROJAB SIREGAR Als ROJAB;                                                          |
| Tempat lahir                   | : Panipahan;                                                                        |
| Umur/Tanggal lahir             | : 40 tahun/ 07 September 1973;                                                      |
| Jenis kelamin                  | : Laki – laki;                                                                      |
| Kebangsaan/<br>kewarganegaraan | : Indonesia;                                                                        |
| Tempat tinggal                 | : Jl. Pelabuhan Baru Rt.09 Rw.03 Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kabupaten l<br>Hilir; |
| Agama                          | : Islam;                                                                            |
| Pekerjaan                      | : Pegawai Negeri Sipil;                                                             |
| Pendidikan                     | : S1 (tamat);                                                                       |



Terdakwa ditahan ;

- PENYIDIK, dengan tahanan di rumah tahan sejak tanggal 07 Juni 2013 s/d tanggal 26 Juni 2013;
- PERPANJANGAN PENAHANAN oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi di rumah tahan sejak tanggal 27 Juni 2013 s/d tanggal 4 Juli 2013;
- Penyidik melakukan Penangguhan Penahanan sejak tanggal 5 Juli 2013;
- PENUNTUT UMUM, dengan tahanan rumah sejak tanggal 26 Nopember 2013 s/d tanggal 01 Desember 2013;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- MAJELIS HAKIM, dengan tahanan rumah sejak tanggal 02 Desember 2013 s/d tanggal 31 Desember 2013;
- PERPANJANGAN PENAHANAN dengan tahanan rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 01 Januari 2014 s/d tanggal 01 Maret 2014;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan dengan tegas tidak akan di dampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara atas nama Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Tuntutan Pidana ( Requisitoir ) yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Rokan Hilir menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa, Rojab Siregar Als Rojab bersalah melakukan perbuatan pidana. "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Rojab Siregar Als Rojab, dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
- 3 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan karena terdakwa menyesali perbuatannya, mengaku bersalahdan terdakwa memiliki tanggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Rojab Siregar Als Rojab, pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekira pukul 08.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu di sekitar itu dalam bulan Juni 2013 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Pelabuhan Baru RT. 09 RW. 03 Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas karena terdakwa Rojab Siregar Als Rojab merasa curiga terhadap saksi Sontiar Irawati Als Ira telah berselingkuh lalu terdakwa yang dalam keadaan emosi menghampiri saksi Sontiar Irawati Als Ira yang sedang memasak di dapur sambil marah-marah dengan mengatakan " Pergi kau ikut suamimu ", kemudian terdakwa dari arah belakang menarik rambut saksi Sontiar Irawati Als Ira lalu menampar muka, memukul tangan, mencekik leher dan mendorong saksi Sontiar Irawati Als Ira, kemudian saksi Sontiar Irawati Als Ira lari ke arah ruang depan rumah namun sampai di ruangan tengah terdakwa menendang bagian perut saksi Sontiar Irawati Als Ira sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Sontiar Irawati Als Ira lari keluar rumah dan melapor ke Polsek Bangko.

Bahwa terdakwa Rojab Siregar Als Rojab dan saksi-Sontiar Irawati Als Ira berstatus suami-istri, sesuai Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir Propinsi Riau Nomor: 503 / 10 / XI 2011 tanggal 14 Juli 2011.

Berdasarkan kesimpulan Visum et Revertum RSUD Dr. R.M. Pratomo Nomor: 013/TU-A-12/2013 Tanggal 24 Juni 2013, yang ditandatangani oleh dr. Ratnasari Dewi, saksi Sontiar Irawati Als Ira, mengalami Dijumpai luka dilengan kanan bagian siku lebih kurang dua kali satu centimeter.

Perbuatan terdakwa Rojab Siregar Als Rojab, diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## Atau

## Kedua :

Bahwa ia terdakwa Rojab Siregar Als Rojab pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekira pukul 08.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu disekitar itu dalam bulan Juni 2013 bertempat di rumah terdakwa di Jln. Pelabuhan Baru RT. 09 RW. 03 Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negeri Rokan Hilir, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa Rojab Siregar Als Rojab yang merasa curiga terhadap saksi Sontiar Irawati Als Ira telah berselingkuh lalu terdakwa yang dalam keadaan emosi menghampiri saksi Sontiar Irawati Als Ira yang sedang memasak didapur sambil marah-marsh dengan mengatakan " Pergi kau ikut suamimu ", kemudian terdakwa dari arah belakang menarik rambut saksi Sontiar Irawati Als Ira lalu menampar muka, memukul tangan, mencekik leher dan mendorong saksi Sontiar Irawati Als Ira, kemudian saksi Sontiar Irawati Als Ira lari ke arah ruang depan rumah namun sampai di ruangan tengah terdakwa menendang bagian perut saksi Sontiar Irawati Als Ira sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Sontiar Irawati Als Ira lari keluar rumah dan melapor ke Polsek Bangko.

Bahwa terdakwa Rojab Siregar Als Rojab dan saksi Sontiar Irawati Als Ira berstatus suami-istri, sesuai Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir Propinsi Riau Nomor: 503 / 10 / XI / 2011 tanggal 14 Juli 2011.

Berdasarkan basil pemeriksaan Visum et Revertum RSUD Dr. R.M. Pratomo Nomor: 013/TU-A-12/2013 Tanggal 24 Juni 2013, yang ditandatangani oleh dr. Ratnasari Dewi, saksi Sontiar Irawati Als Ira, mengalami : - Anggota gerak atas : Dijumpai luka memar dilengan kanan bagian siku lebih kurang dua kali satu centimeter.

Perbuatan terdakwa Rojab Siregar Als Rojab, diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam. Rumah Tangga.

**Atau**

**Ketiga:**

Bahwa ia terdakwa Rojab Siregar Als Rojab pada waktu dan tempat seperti dalam dakwaan Kesatu, yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cars sebagai berikut: Bermula terdakwa Rojab Siregar Als Rojab yang merasa curiga terhadap saksi Sontiar Irawati Als Ira telah berselingkuh lalu terdakwa yang dalam keadaan emosi menghampiri saksi Sontiar Irawati Als Ira yang sedang memasak didapur sambil marah-marsh dengan mengatakan " Pergi kau ikut suamimu ",



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa Rojab Siregar Als Rojab dan saksi Sontiar Irawati Als Ira yang mengakibatkan saksi Sontiar Irawati Als Ira merasa trauma.

Bahwa terdakwa Rojab Siregar Als Rojab dan saksi Sontiar Irawati Als Ira berstatus suami-istri, sesuai Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir Propinsi Riau Nomor: 503 / 10 / XI / 2011 tanggal 14 Juli 2011.

Perbuatan terdakwa Rojab Siregar Als Rojab, diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 45 ayat (1) Jo pasal 5 huruf b Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan kalau dalam perkara ini ia akan menghadapi sendiri.

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk membuktikan surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1 Saksi SONTIAR IRAWATI Als IPA (disumpah). pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa Rojab Siregar Als Rojab adalah suami dari saksi;
  - Bahwa kejadian perkara ini terjadi pada pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekira jam 08.15 wib di Jln.Pelabuhan Baru Rt. 09 Rw. 03 Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir.
  - Bahwa awal kejadiannya terdakwa menuduh saksi telah berselingkuh dengan Sdr. Nanda Sitorus dan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013 sekira pukul 19.45 wib terdakwa memanggil Sdr. Nanda Sitorus ke rumah dan dipertemukan dengan saksi dan menuduh saksi selingkuh dengan Sdr. Nanda Sitorus dan waktu itu terdakwa marah-marah hingga memecahkan Handphone saksi dan handphone milik Sdr. Nanda Sitorus dan selanjutnya terjadilah pertengkaran mulut antara saksi dengan terdakwa.
  - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekira jam 08.15 wib saksi sedang memasak di dapur kemudian datang terdakwa Rojab Siregar Als Rojab dan langsung marah-marah dengan mengatakan "Pergi kau ikut suamimu" ;
  - Bahwa selanjutnya untuk menghindari pertengkaran kemudian saksi bernyanyi selanjutnya terdakwa datang dari belakang saksi dan langsung menarik rambut saksi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menampar muka dan memukul tangan saksi serta mendorong saksi kearah belakang sehingga saksi terbentur ke lemari dan mengakibatkan lengan kanan bagian siku saksi memar;
- Bahwa setelah itu saksi berusaha menghindar dan lari kearah ruang depan rumah namun sampai diruang tengah terdakwa menendang bagian perut saksi dengan menggunakan kakinya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya saksi lari ke luar rumah dan langsung melapor ke Polsek Bangko;
- Bahwa akibat dari kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan terdakwa Rojab Siregar Als Rojab, saksi mengalami sakit diseluruh badan saksi dan pads lengan kanan bagian siku saksi memar serta saksi merasa trauma.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan Terdakwa, dimana pada pokoknya terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Sontiar Irawati Als Ipa adalah istri dari terdakwa;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekira jam 08.15 wib di Jl.Pelabuhan Baru Rt. 09 Rw. 03 Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir tepatnya di rumah terdakwa.
- Bahwa awal kejadiannya pada hari rabu tanggal 05 Juni 2013 terdakwa bertemu dengan Sdr. Nanda di Mess Travel Jl. Utama Bagansiapiapi kemudian terdakwa memanggil Sdr. Nanda kerumah terdakwa dan setibanya Sdr. Nanda dirumah terdakwa lalu terdakwa mengecek isi pesan di Handphone milik Sdr. Nanda dan terdakwa menemukan 3 (tiga) SMS dengan penghim nomor 085261293699 bernama Ira Rojab dengan isi pesan yang pertama "Abg " yang kedua "jangan hubungi dulu disini ada petruk" dan yang ketiga terdakwa tidak ingat lagi selanjutnya terdakwa mempertemukan Sdr. Nanda dengan saksi Sontiar Wirawati dan menunjukkan pesan atau SMS tersebut dan saksi Sontiar Wirawati terdiam selanjutnya terdakwa memarahi Sdr. Nanda dan semenjak itu terdakwa dan saksi Sontiar Irawati tidak tegoran.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekira jam 08.15 wib saksi Sontiar Irawati Als Ipa sedang memasak di dapur dalam rumah terdakwa yang berada di Jln.Pelabuhan Baru Rt. 09 Rw. 03 Kel. Bagan Barat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir kemudian terdakwa datang kedapur dan mengatakan "sudah puas kau, ikutlah dengan laki-laki itu kesana";

- Bahwa selanjutnya saksi menghindar selanjutnya terdakwa datang dari belakang saksi Sontiar Irawati Als Ipa dan langsung menarik rambut saksi Sontiar Irawati Als Ipa;
- Bahwa kemudian terdakwa menampar muka dan memukul tangan saksi Sontiar Irawati Als Ipa serta mendorong saksi ke arah belakang sehingga saksi Sontiar Irawati Als Ipa terbentur ke lemari dan mengakibatkan lengan kanan bagian siku saksi memar;
- Bahwa setelah itu saksi Sontiar Irawati Als Ipa berusaha menghindar dan lari kearah ruang depan rumah namun sampai diruang tengah terdakwa menendang bagian perut saksi Sontiar Irawati Als Ipa dengan menggunakan kakinya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya saksi Sontiar Irawati Als Ipa lari ke luar rumah dan langsung melapor ke Polsek Bangko;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan surat berupa:

- Visum Visum Et Repertum No : 013 TU-A-12/2013 tanggal 24 Juni 2013 atas nama Sontiar Wirawati yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ratna, Sari Dewi, Dokter Pemeriksa, pada, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Pratomo Bagansiapiapi dengan hasil pemeriksaan: Hasil Pemeriksaan: Anggota Gerak Atas: Dijumpai luka, memar dilengan kanan bagian siku lebih kurang dua kali satu centimeter .Kesimpulan : Dijumpai luka, dilengan kanan bagian siku lebih kurang dua, kali satu centimeter.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa sendiri, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekira jam 08.15 wib di Jl.Pelabuhan Baru Rt. 09 Rw. 03 Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir tepatnya di rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekira jam 08.15 wib saksi Sontiar Irawati Als Ipa sedang memasak di dapur dalam rumah terdakwa yang berada di Jln.Pelabuhan Baru Rt. 09 Rw. 03 Kel. Bagan Barat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir kemudian terdakwa datang kedapur dan mengatakan "sudah puas kau, ikutlah dengan laki-laki itu kesana";

- Bahwa selanjutnya saksi menghindar selanjutnya terdakwa datang dari belakang saksi Sontiar Irawati Als Ipa dan langsung menarik rambut saksi Sontiar Irawati Als Ipa;
- Bahwa kemudian terdakwa menampar muka dan memukul tangan saksi Sontiar Irawati Als Ipa serta mendorong saksi ke arah belakang sehingga saksi Sontiar Irawati Als Ipa terbentur ke lemari dan mengakibatkan lengan kanan bagian siku saksi memar;
  - Bahwa setelah itu saksi Sontiar Irawati Als Ipa berusaha menghindar dan lari ke arah ruang depan rumah namun sampai diruang tengah terdakwa menendang bagian perut saksi Sontiar Irawati Als Ipa dengan menggunakan kakinya sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa saksi Sontiar Irawati Als Ipa adalah istri terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan Visum Visum Et Repertum Nomor No : 013 TU-A-12/2013 tanggal 24 Juni 2013 atas nama Sontiar Wirawati yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ratna, Sari Dewi, Dokter Pemeriksa, pada, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Pratomo Bagansiapiapi dengan hasil pemeriksaan: Hasil Pemeriksaan: Anggota Gerak Atas: Dijumpai luka, memar dilengan kanan bagian siku lebih kurang dua kali satu centimeter .Kesimpulan : Dijumpai luka, dilengan kanan bagian siku lebih kurang dua, kali satu centimeter.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif melakukan perbuatan Pidana: Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Atau, Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Atau, Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf b Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaannya dengan dakwaan alternative tanggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan yang paling tepat atas perbuatan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atas perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan primer JPU, dimana ketentuan dalam pasal tersebut mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- 1 Unsur Setiap Orang.
- 2 Unsur Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga;

## UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Setiap orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **terdakwa ROJAB SIREGAR Als ROJAB**, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Setiap orang maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barangsiapa ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum.

## UNSUR MELAKUKAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, sedangkan kekerasan fisik menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diartikan setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam lingkup rumah tangganya adalah suami, istri dan anak atau orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kejadian perkara ini pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekira jam 08.15 wib di Jl.Pelabuhan Baru Rt. 09 Rw. 03 Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir tepatnya di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekira jam 08.15 wib saksi Sontiar Irawati Als Ipa sedang memasak di dapur dalam rumah terdakwa yang berada di Jln.Pelabuhan Baru Rt. 09 Rw. 03 Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir kemudian terdakwa datang kedapur dan mengatakan "sudah puas kau, ikutlah dengan laki-laki itu kesana";

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi menghindar selanjutnya terdakwa datang dari belakang saksi Sontiar Irawati Als Ipa dan langsung menarik rambut saksi Sontiar Irawati Als Ipa;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menampar muka dan memukul tangan saksi Sontiar Irawati Als Ipa serta mendorong saksi ke arah belakang sehingga saksi Sontiar Irawati Als Ipa terbentur ke lemari dan mengakibatkan lengan kanan bagian siku saksi memar;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Sontiar Irawati Als Ipa berusaha menghindar dan lari kearah ruang depan rumah namun sampai diruang tengah terdakwa menendang bagian perut saksi Sontiar Irawati Als Ipa dengan menggunakan kakinya sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yaitu melakukan pemukulan terhadap saksi Sontiar Irawati Als Ipa dengan menggunakan tangan dan kakinya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan pengertian di atas maka terdakwa telah terbukti melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Sontiar Irawati Als Ipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Visum Et Repertum No : 013 TU-A-12/2013 tanggal 24 Juni 2013 atas nama Sontiar Wirawati yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ratna, Sari Dewi, Dokter Pemeriksa, pada, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Pratomo Bagansiapiapi dengan hasil pemeriksaan: Hasil Pemeriksaan: Anggota Gerak Atas: Dijumpai luka, memar dilengan kanan bagian siku lebih kurang dua kali satu centimeter .Kesimpulan : Dijumpai luka, dilengan kanan bagian siku lebih kurang dua, kali satu centimeter.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi kekerasan terhadap badan (fisik) saksi Sontiar Irawati Als Ipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa bahwa antara terdakwa dan saksi Sontiar Irawati Als Ipa masih ada hubungan keluarga yaitu saksi Sontiar Irawati Als Ipa adalah istri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Sontiar Irawati Als Ipa terjadi masih dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan karena perbuatan Terdakwa terbukti telah memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim oleh karena seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang membenarkan atau memaafkan perbuatan Terdakwa hingga dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, maka atas kesalahannya tersebut, Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tentang penangkapan dan penahanan yang telah dialami Terdakwa, maka Majelis hakim memandang perlu untuk mengurangi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHAP, Terdakwa sudah sejojanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-Hal yang memberatkan.

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit pada korban;

Hal-Hal yang meringankan.

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa dan saksi korban (Sontiar Irawati als Ira) yang merupakan suami istri telah berdamai;

Mengingat, ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Pasal 193 ayat (1) KUHAP ( Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 ) ;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan **terdakwa ROJAB SIREGAR Als ROJAB**, telah terbukti secara dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ROJAB SIREGAR Als ROJAB** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas hari);
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yangbdijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 5 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) -,

Demikianlah di putusan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2014 oleh kami SAIDIN BAGARIANG, SH.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selaku Hakim Ketua Majelis, P.H.H.PATRA. SIANIPAR, SH., dan ZIA UL JANNAH IDRIS, SH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh H.P. GULTOM., SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dan dengan dihadiri pula oleh HENDRA PRAJA ARIFIN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi., serta dihadapan Terdakwa sendiri.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**P.H.H.PATRA. SIANIPAR, SH.,**

**SAIDIN BAGARIANG, SH.**

**ZIA UL JANNAH IDRIS, SH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**H.P. GULTOM. SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)